Vollzugsverordnung zur eidgenössischen Verordnung über die Abfederung der wirtschaftlichen Auswirkungen der Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (Covid-19) auf die institutionelle familienergänzende Kinderbetreuung

vom 23. Juni 2020

Die Regierung des Kantons St.Gallen

erlässt

gestützt auf Art. 75 der Kantonsverfassung vom 10. Juni 2001[1] und in Ausführung der eidgenössischen Verordnung über die Abfederung der wirtschaftlichen Auswirkungen der Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (Covid-19) auf die institutionelle familienergänzende Kinderbetreuung vom 20. Mai 2020[2]

als Verordnung:[3]

I.

Art. 1 Vollzug der Ausfallentschädigungen
a) Zuständigkeit

[1] Das Amt für Soziales vollzieht die Gewährung von Ausfallentschädigungen nach Art. 4 und 5 der eidgenössischen Verordnung über die Abfederung der wirtschaftlichen Auswirkungen der Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (Covid-19) auf die institutionelle familienergänzende Kinderbetreuung vom 20. Mai 2020[4].

[2] Zum Vollzug gehören insbesondere:
a) Entgegennahme und Prüfung der Gesuche;
b) Entscheid über die Gesuche und Ausrichtung der Finanzhilfe;
c) Geltendmachung der Bundesbeteiligung.

1 sGS 111.1.
2 SR 862.1.
3 Art. 5 und Abschnitt III rückwirkend in Vollzug ab 16. März 2020, übrige Bestimmungen rückwirkend in Vollzug ab 17. März 2020.
4 SR 862.1; nachfolgend Covid-19-Verordnung familienergänzende Kinderbetreuung.

Art. 2 b) Angaben bei Gesuchstellung

[1] Die Institution der familienergänzenden Kinderbetreuung reicht dem Amt für Soziales ein Gesuch zur Gewährung der Ausfallentschädigung ein.

[2] Das Amt für Soziales legt die erforderlichen Angaben fest.

Art. 3 Finanzierung der Ausfallentschädigungen
a) Zuständigkeit

[1] Zuständig für die Finanzierung der Ausfallentschädigungen nach Art. 4 der Covid-19-Verordnung familienergänzende Kinderbetreuung ist die politische Gemeinde am zivilrechtlichen Wohnsitz der Eltern oder des Elternteils, welche die entgangenen Betreuungsbeiträge schuldeten (Leistungsnutzende).

[2] Wohnen die Leistungsnutzenden ausserhalb des Kantons St.Gallen, ist der Kanton für die Finanzierung der Ausfallentschädigungen zuständig. Die Finanzierung dieser Ausfallentschädigungen erfolgt aus dem besonderen Eigenkapital.

Art. 4 b) Abwicklung

[1] Das Amt für Soziales stellt der Wohnsitzgemeinde nach Art. 3 Abs. 1 dieses Erlasses die ausgerichtete Summe an Ausfallentschädigungen abzüglich der Bundesbeteiligung nach Art. 5 Abs. 4 der Covid-19-Verordnung familienergänzende Kinderbetreuung bis 31. Dezember 2020 in Form einer Verfügung in Rechnung.

Art. 5 Übergangsbestimmungen

[1] Hängige Anträge für eine Ausfallentschädigung nach Art. 3 ff. der Verordnung über die Finanzierung der familienergänzenden Kinderbetreuung im Zusammenhang mit dem Coronavirus vom 5. Mai 2020[5] werden mit Vollzugsbeginn dieses Erlasses gegenstandslos.

[2] Die bei Vollzugsbeginn dieses Erlasses bereits geleisteten Ausfallentschädigungen werden:
a) der begünstigten Institution bei der Gewährung von Ausfallentschädigungen nach diesem Erlass in Abzug gebracht;
b) der politischen Gemeinde, welche die Ausfallentschädigung geleistet hat, im Rahmen der Abwicklung nach Art. 4 dieses Erlasses zurückerstattet oder verrechnet.

5 sGS 221.201.

II.

Der Erlass «Ermächtigungsverordnung vom 4. Januar 2011»[6] wird wie folgt geändert:

Anhang Departement des Innern (DI)

Nr.	Zuständige Dienststelle	Angelegenheit		Ermächtigte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
		Umschreibung	Grundlage	
DI.B.03.09	Amt für Soziales	Prüfung von Gesuchen, Ausrichtung ~~Darlehen~~ und ~~Rückforderung~~ **Ausfallentschädigungen**	~~Art. 6 und Art. 7 der Verordnung über die Finanzierung der familienergänzenden Kinderbetreuung im Zusammenhang mit dem Coronavirus~~ **Art. 1 Abs. 2 der Vollzugsverordnung zur eidgenössischen Verordnung über die Abfederung der wirtschaftlichen Auswirkungen der Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (Covid-19) auf die institutionelle familienergänzende Kinderbetreuung**	Leiterin oder Leiter der Abteilung Kinder und Jugend des Amtes für Soziales
DI.B.03.10 ***(neu)***	Amt für Soziales	Rückforderung von Ausfallentschädigungen	Art. 4 der Vollzugsverordnung zur eidgenössischen Verordnung über die Abfederung der wirtschaftlichen Auswirkungen der Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (Covid-19) auf die institutionelle familienergänzende Kinderbetreuung	Leiterin oder Leiter der Dienststelle Controlling, IVSE und Informatik des Amtes für Soziales

6 sGS 141.41.

III.

Der Erlass «Verordnung über die Finanzierung der familienergänzenden Kinderbetreuung im Zusammenhang mit dem Coronavirus vom 5. Mai 2020»[7] wird aufgehoben.

IV.

Dieser Erlass wird wie folgt angewendet:
a) Art. 5 und Abschnitt III rückwirkend ab 16. März 2020;
b) die übrigen Bestimmungen rückwirkend ab 17. März 2020.

St.Gallen, 23. Juni 2020

Der Präsident der Regierung:
Bruno Damann

Der Staatssekretär:
Benedikt van Spyk

7 sGS 221.201.